

1500707-35.2019.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Patrícia Ribeiro Bacciotti Parisi
Comarca: Paulínia
Foro: Foro de Paulínia
Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2071797/2019 - DEL.POL.PLANTÃO PAULÍNIA, 4084124 - DEL.POL.PLANTÃO PAULÍNIA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulínia

Foro de Paulínia

2ª Vara

Praça 28 de Fevereiro, nº 180, Paulínia-SP - cep 13140-285

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500707-35.2019.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500707-35.2019.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2071797/2019 - DEL.POL.PLANTÃO PAULÍNIA, 4084124 - DEL.POL.PLANTÃO PAULÍNIA, 822/2019 - DEL.POL.PLANTÃO PAULÍNIA, 2071797 - DEL.POL.PLANTÃO PAULÍNIA, 822/19/319 - DEL.POL.PLANTÃO PAULÍNIA, 2071797 - DEL.POL.PLANTÃO PAULÍNIA, 822/19/319 - DEL.POL.PLANTÃO PAULÍNIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Allan dos Santos Guedes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Ribeiro Bacciotti Parisi

Vistos.

ALLAN DOS SANTOS GUEDES, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, ao menos em tese, no dia 11 de março de 2019, por volta das 21h45, na Avenida Paulista, nº 1.716, Morro alto, Dona Edith Campos Favero, nesta cidade e comarca de Paulínia, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, drogas consistentes em 10 (dez) eppendorfs contendo cocaína, com peso total de 18,715g e 52 (cinquenta e dois) invólucros contendo Cannabis sativa L (maconha), pesando 118,93g, tudo sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 16.04.2019 (fls. 67).

Regularmente citado (fl. 90), o acusado apresentou defesa prévia (fls. 95/97).

Houve audiência de instrução às folhas 140/141 e 183/184, onde foram ouvidas 2 testemunhas e o réu foi interrogado.

As alegações finais foram feitas oralmente, oportunidade na qual o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia (fls. 170/175) ao passo em que a defesa pleiteou a improcedência da presente ação.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

No mérito, a pretensão punitiva é improcedente.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 9/10, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e laudo definitivo de exame taxiológico de fls. 29/31, o qual concluiu que as substâncias apreendidas com o acusado eram cocaína, além da substância Tetrahydrocannabinol (THC), ambas relacionadas na lista das substâncias de uso proscrito no Brasil.

Para a caracterização típica do delito, além da comprovação da materialidade, é necessário analisar a autoria e a responsabilidade criminal do acusado, o que farei cotejando as provas existentes nos autos com aquela produzida em audiência.

Ouvida em juízo, a testemunha policial Guarda Municipal José Carlos dos Santos informou que estavam realizando patrulhamento em local conhecido pela prática do tráfico de drogas, oportunidade na qual avistaram o réu entregando algo para uma pessoa no veículo Pálio de cor prata. Relatou que o veículo saiu em alta velocidade ao perceber a presença da viatura. Que abordou o réu e em revista foi encontrada a quantia de R\$146,00, valor que estava trocado, bem como duas porções de maconha. Em revista no local também foi encontrada mais maconha, além de cocaína, embaixo de lona que cobria restos de construção, que encontrava-se perto do local.

A testemunha Policial Militar Claudinei Justo da Silva, ouvida em Juízo, afirma que em patrulhamento de rotina, em local conhecido como ponto de drogas, avistou o réu Jean servindo o motorista de uma Fiat Pálio Weekend, que no momento que avistou a viatura empreendeu fuga, porém o acusado foi detido e ao seu lado deixou cair as porções de maconha. Relata ainda que em uma melhor vistoria no local foram encontradas mais cinquenta porções e o valor de R\$150,00. Informou que o réu indicou o local onde os 10 eppendorfs de cocaína foram localizados. Relatou também que informalmente o réu confessou o crime. Indagado pela promotoria relatou que não existia mais ninguém no local.

Por ocasião de seu interrogatório, o réu disse que realmente estava no local fazendo o consumo da droga, pois tinha horário pra entrar em sua residência. Que sua mãe mora perto de lá sendo impossível ir na residência da mãe sem que passe perto de onde foi visualizado. Informou que no dia dos fatos foi abordado pelos policiais e agredido. Relata que havia mais dois rapazes no local. Em revistas os policiais localizaram as drogas, as quais, contudo, não lhe pertenciam. Indagado pelo defensor, relatou que já respondeu por outro processo em 2016, nas mesmas circunstâncias, mas foi absolvido. Relatou ainda estar trabalhando como pedreiro. Diante da prova oral produzida, tenho que não há provas suficientes a embasar a condenação do réu, senão veja-se.

No caso dos autos, importa cotejar os elementos de prova produzidos com o disposto no art. 52, I, Lei nº 11.343/2006, que refere às circunstâncias do fato: (1) a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, (2) o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (3) as circunstâncias da prisão, (4) a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente.

Pois bem.

Não há dúvidas de que o acusado foi visualizado e abordado em conhecido ponto de venda de entorpecentes, uma vez que tal fato foi narrado por ambos os policiais ouvidos em audiência, destacando-se que tais narrativas possuem fé pública uma vez que referidos profissionais são servidores públicos. Ademais, não foram

apresentadas mínimas evidências de que tenham faltado com a verdade em seus depoimentos.

Além disso, não se olvida que o réu portava certa quantia de dinheiro, em notas trocadas, cuja origem lícita não restou demonstrada, bem como que foi visualizado pelos policiais entregando algo a um terceiro, que dirigia um Fiat Palio e que acabou se evadindo ao visualizar a presença dos policiais no local.

Ocorre que os policiais não informaram o que exatamente foi entregue pelo réu a tal terceiro, destacando-se que poderia estar meramente efetuando o pagamento por aquisição de droga, como narrado pelo acusado, o qual admitiu ser usuário de entorpecentes. Além disso, as próprias testemunhas informaram que, na posse do réu, havia apenas duas porções de maconha, as quais, frise-se, poderiam ter sido adquiridas naquele momento para uso próprio.

E embora os policiais tenham informado que no local dos fatos foram encontrados outros entorpecentes, é certo que a acusação não logrou êxito em demonstrar que estes pertenciam ao réu, já que tal fato foi negado por ele e as testemunhas mencionaram apenas que o acusado estava próximo dos entorpecentes, não tendo sido visualizado, contudo, pegando ou levando algo a referidos locais. Ou seja, não foi demonstrada efetiva conexão de tais drogas com o réu.

De se destacar ainda que o acusado não ostenta outras condenações criminais.

Desse modo, existindo dúvidas sobre a real forma com que os fatos se deram, bem como se o acusado estava no local para vender ou adquirir drogas para uso próprio, de rigor sua absolvição, uma vez que a dúvida lhe favorece.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a acusação contida na denúncia e ABSOLVO o acusado ALLAN DOS SANTOS GUEDES, qualificado na exordial, do delito a ele imputado, com amparo no art. 386, VII do CPP.

Transitada em julgado, proceda-se à devolução, ao réu, do valor apreendido às fls. 11/12 e a destruição da droga e expeça-se certidão de honorários ao defensor nomeado, no valor total da tabela.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Paulínia, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA